

0062121-89.2015.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... nada disseram que pudesse ligar o acusado ao tráfico ilícito de entorpecentes. A pouca quantidade de entorpecente apreendida em poder do acusado não descarta a hipótese de porte para uso próprio, ainda mais considerando-se estranho o fato de que entrava com a droga em complexo hospitalar.

Dessa forma, frágil é o conjunto probatório para embasar um decreto condenatório.

É caso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0062121-89.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0062121-89.2015.8.26.0050 - c. 2021/000267

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu

WELLINGTON RIBEIRO DOS SANTOS

Vistos.

WELLINGTON RIBEIRO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 22 de julho de 2015, por volta das 13h45min, as dependências do Centro Hospitalar do Sistema Prisional, situado na Rua Dom José Maurício, nº 15, Santana, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, um invólucro plástico contendo, aproximadamente, 14,7g de Tetrahydrocannabinol (THC), substância vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal, segundo consta no auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, no laudo de constatação de fls. 21/22 e no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 52/54.

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, foi o réu citado.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em memoriais, o Ministério Público requereu procedência da ação, nos termos da

denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede, em parte.

A materialidade do crime vem demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação, Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico acostado às fls. 56/58, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito.

Afirmou que, à época dos fatos, era usuário de maconha e costumava esconder uma porção no cós da bermuda, para não ter problemas caso fosse abordado. Sua irmã lhe pediu para ir no lugar dela levar alguns produtos de higiene a seu irmão que estava internado. Foi ao local com a droga, sem se dar conta de que era um hospital penitenciário e foi detido. Já foi processado por porte de arma. É jardineiro, ganha mil e quatrocentos reais por mês. É casado e tem dois filhos.

A versão apresentada pelo réu não pode ser descartada, eis que não foi contrariada de forma segura e incontestada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A testemunha Adeildo Mariano de Almeida afirmou que o acusado chegou ao local para visitar o irmão. Na revista, constatou-se que ele trazia no cós da calça um pequeno invólucro com substância esverdeada. O diretor acionou a viatura, que conduziu o acusado à delegacia. Pelo que se recorda, o acusado disse apenas que era usuário de drogas. Não disse que estava levando droga para alguém. Não sabe dizer se o irmão do acusado era dependente químico. O acusado estava sozinho.

A testemunha Bartira Malaquias Barreto, policial militar, afirmou que foi acionada para condução de partes. O acusado foi detido com uma porção de maconha no cordão que segurava a bermuda. Ele se declarou usuário de drogas, mas não disse por que estava entrando com a droga no hospital. Não sabe dizer se o irmão do réu era usuário de drogas.

Com efeito, as testemunhas ouvidas nada disseram que pudesse ligar o acusado ao tráfico ilícito de entorpecentes.

A pouca quantidade de entorpecente apreendida em poder do acusado não descarta a hipótese de porte para uso próprio, ainda mais considerando-se estranho o fato de que entrava com a droga em complexo hospitalar.

Dessa forma, frágil é o conjunto probatório para embasar um decreto condenatório.

É caso, assim, de desclassificação da conduta do réu para o tipo do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Passo a fixar a pena.

Considerando os apontamentos constantes na certidão de fls. 180/183, sobre envolvimento posterior do réu em práticas delitivas, fica o mesmo condenado às medidas impostas no art. 28, incisos I, II e III, pelo prazo de 05 (cinco) meses. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a ação e condeno WELLINGTON RIBEIRO DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a observação das medidas previstas nos incisos I, II e III, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Defiro ao réu a gratuidade judiciária.

P.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA